



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ז באב תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 163

פרשת עקב

דיני כלי שמלאכתו לאיסור (הלכות מוקצה י')

נושאי השיעור: ההבדל בין כלי שמלאכתו להיתר לכלי שמלאכתו לאיסור | טלטול כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך | ההבדל בין כלי שמלאכתו לאיסור לכלי מוקצה מחמת חסרון כים | טלטול רדיו ושאיר כלים חשמליים | הזזת מכונית בשבת | כניסה למכונית בשבת | איסור מוקצה בדבר שיש בו מראית העין | טלטול מוקצה בשינוי | טלטול שלט של מכונית שאין בו מפתח | טלטול כרטיס מגנטי כגון 'רב קו' בשבת | נסיעה באופניים וטלטולן בשבת | שימוש במטריה כמקל הליכה בשבת | לקח בטעות כלי שמלאכתו לאיסור מה יעשה

מדברי מרן השלחן ערוך, וגם הבן איש חי (ש"ב פרשת מקץ אות א) ועוד הרבה פוסקים סוברים כן, שאסור לטלטל כל כלי כאשר הוא שלא לצורך כלל. ולהלן יבוארו עוד פרטים בנושאים האלו.

ד. טלטול דברי מאכל וספרי הקודש

אולם יש דברים שחכמים התירו את הטלטול בהם לגמרי אף ללא כל צורך, אין בהם שום דין מוקצה, כגון דברי מאכל, מבושל או לא מבושל, פירות, ירקות, בתשיל וכל כיו"ב מותרים בטלטול אף שלא לצורך כלל. וכמו כן ספרי קודש מותר לטלטלם בשבת אף שלא לצורך כלל. כך כותב הר"ן (על הר"ף שם). וכך פסק מרן השלחן ערוך (שם) להלכה, וז"ל: "כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שלא יגנב, אבל שלא לצורך כלל אסור לטלטלו. וכתבי הקודש ואוכלין מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל". ע"כ.

ה. מוקצה מחמת חסרון כים ומוקצה מחמת איסור

אין רוצה לתקן טעות שהיתה לי בשיעור לפני כמה שבועות. הנה ישנם שני דברים בהלכות מוקצה שהם דומים מאד. ומחמת כן אף יש פוסקים שמשייכים אותם למוקצה אחד. אולם ההבדל ביניהם הוא מן הקצה לקצה. הנה יש כלי שמלאכתו לאיסור שאין משמשים בו להיתר כלל. כגון מטריה מתקפלת שאינה ראויה לשימוש של היתר, כל מה שעשויה היא בשביל שתשמש כמטריה ואסורה בשימוש בשבת. ואין משתמשים בה לשימוש אחר. והנה אפשר לומר שזה מפני שחושש שהיא תתקלקל, אולם רוב האנשים אינם משתמשים במטריה לשימוש אחר כיון שלדעתם זה לא ראוי לשימוש אחר. וכמו כן כלי חשמלי כגון מכונת גילוח, הרי אף אחד לא יקח מכונת גילוח וישתמש בה כמו פטיש, או שיבוא לפתוח איתה בקבוקים, ולא בגלל שהוא חושש שהיא תתקלקל, אלא זה לא הייעוד שלה, כל אדם נורמלי משתמש בה לגילוח.

מאידך גיסא, יש דברים שיכול להשתמש בהם לדבר אחר חוץ מהאיסור אך אינו רוצה, כגון סכין של שחיטה, שהוא סכין יקר וחשוב וחושש שמא ייפגם, הוא לא יבוא לחתוך איתו עגבניות ומלפפונים. סכין של שחיטה זו הדוגמה הכי חזקה של 'מוקצה מחמת חסרון כים' - כיון ש'חסרון כים' הכוונה הקפדה, כאשר אני מקפיד לא להשתמש בו אלא אך ורק לדבר המיועד לו, הרי זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כים. וכן אם מקפיד לא לטלטל אותו כי חס עליו, זה מוקצה מחמת חסרון כים.

אם כן, הדוגמה של מכונת גילוח מחד גיסא וסכין של שחיטה מאידך, ההבדל ביניהם הוא, שהסכין של שחיטה היא ראויה לשימוש של היתר אך אינו רוצה בזה, אולם מכונת גילוח היא ראויה לכל לשימוש של היתר, אין לה שום שימוש חוץ מלהתגלח. וההבדל ביניהם הוא שמים וארץ.

ואבאר את הדברים שבאמת יש מחלוקת הרשב"א ובעל המאור, ויש רבי עקיבא איגר גדול בנושא הזה, וכל מיני דיונים בראשונים ובאחרונים, לגבי כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שום שימוש של היתר. שהנה, המכונת גילוח למשל, שאין לה שום שימוש של היתר,



השיעור היום לעילוי נשמת אימי מורתי מרגלית בת זכיה שהשבוע זה יום השנה, רוח ה' תניחנה בגן עדן. כמו כן לרפואתה של שמחה בת נזירה שהקב"ה ישלח לה רפואה שלמה, אל נא רפא נא לה אכ"ר.

א. האסור והמותר בשבת בכלי שמלאכתו לאיסור

בשיעורים הקודמים ביארנו שכלי שמלאכתו לאיסור הוא המוקצה הקל ביותר שיש מכל סוגי המוקצה. כיון שיש בו קולות שלא מצינו במוקצה אחר. כגון שבכלי שמלאכתו לאיסור התירו חכמים לטלטלו לצורך גופו או לצורך מקומו. 'צורך גופו' היינו שימוש בגופו בשימוש הרגיל שלו. 'צורך מקומו' היינו שצריך את המקום שהכלי מונח עליו, ורוצה להזיזו כדי להשתמש במקום הזה. אולם חכמים אסרו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור 'מחמה לצל' דהיינו כדי להגן על הכלי. כלומר אם המטרה בטלטול היא כדי לשמור על הכלי שלא ייגנב או שיפגם או שנמצא בשמש ועלול להתקלקל ולא מתכוון להשתמש בו, לא התירו לעשות כן בכלי שמלאכתו לאיסור.

ב. כלי שמלאכתו להיתר וכלי שמלאכתו לאיסור

לעומת זאת בכלי שמלאכתו להיתר התירו גם את זה. ההבדל בין כלי שמלאכתו לאיסור לכלי שמלאכתו להיתר הוא, שכלי שמלאכתו לאיסור היינו כלי שעיקר או רוב שימושו הוא לאיסור. כגון פטיש, שרוב השימוש שמשמשים בו וגם עיקר עשייתו של הפטיש הוא לתקן דברים. כלומר גם עיקרו וגם רובו נועדו לפעולה האסורה בשבת, לכן אסור בשבת בשימוש.

אמנם יש מחלוקת אם הולכים אחר העיקר או אחר הרוב, אבל אין הרבה נפק"מ בזה, אבל במקום שגם עיקרו וגם רובו נועד לדבר האסור, בזה לכל הדעות ייחשב לכלי שמלאכתו לאיסור אף שאפשר להשתמש בו גם שימוש של היתר כגון פטיש לשבור אגוזים.

לעומת זאת, כלי שמלאכתו להיתר היינו כלי שעיקר השימוש בו הוא לדברים שמותר לעשותם בשבת. כגון סכין, מזלג, צלחת וכיו"ב, שמותר להשתמש בהם בשבת. אולם יש לפעמים משתמש בכלי שמלאכתו להיתר לדבר לאיסור, כגון כוס שנועדה לשתיה, אולם הוא מניח בכוס מטבעות וכיו"ב, שאז הכוס הופכת להיות בסיס לדבר האסור, ואסור להשתמש בה.

ג. טלטול כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך

נחלקו הראשונים לגבי כלי שמלאכתו להיתר אם מותר לטלטלו שלא לצורך כלל. ומרן השלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף ז') פסק שאסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך. והנה יש פוסקים, כהש"ש הגיבורים (דף מח ע"א מהפ"ה ה"י"א) ועוד, וכך נראה גם מדברי המשנה ברורה (שם ס"ק כג), שדין זה אינו כולל כלים שרגילים להשתמש בהם מאד. כגון כוסות, צלחות, מזלגות, סכינים, כפות, שאלו הן כלים ששימושם תדיר. ובש"ש הגיבורים שם כותב, שבכלים אלו מעולם חכמים לא גזרו עליהם לאיסור, וממילא מותר לטלטל אותם אף שלא לצורך כלל. אבל המאמר מרדכי (שם ס"ק י"א) מוכיח

האם שייך להשתמש בה לצורך גופו? לא, כיון ש'צורך גופו' היינו להשתמש בשימוש הרגיל של החפץ, ואם השימוש הזה הוא איסור אז אין בו לצורך גופו. מוסיף בעל המאמר (שכתב דף טו ע"ב מופת ה'ת"ק), שכל דבר שאסור להשתמש בו לצורך גופו אסור להשתמש בו גם לצורך מקומו, זה נעשה כמו מוקצה הכי חמור. ואם הוא מונח באיזה מקום ורוצה את מקומו אסור. לעומת זאת הרשב"א (בחי'ושי' לכתב קנה) חולק עליו, וסובר שכיון שהוא כלי מה אכפת שאי אפשר להשתמש בו, כיון שלמעשה הוא כלי שמלאכתו לאיסור שמלאכה מותר להשתמש בו לצורך מקומו. זו מחלוקת מפורסמת. להלכה יש הרבה פוסקים שנוקטים כדעת הרשב"א שזה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. ולפי כל זה, מובן שההבדל בין מכונת גילוח לבין סכין של חשיטה הוא שמים וארץ, כיון שהסכין של החשיטה היא מוקצה מחמת חסרון כים וממילא אסורה בטלטול לגמרי, ואפילו אם צריך את מקומה אסור לטלטל אותה. וכמו שכותב מרן הבית יוסף (סימן ט"ז) שמוקצה מחמת חסרון כים אין שום דרך היתר לטלטלו. לעומת זאת המכונת גילוח, אמנם לכאורה זה נראה יותר גרוע כיון שסכין אפשר להשתמש בו רק אני לא רוצה אך המכונת גילוח אי אפשר להשתמש בה שימוש של היתר כלל. כיון שאנו נוקטים להלכה כדעת הרשב"א ממילא היא כלי שמלאכתו לאיסור.

ו. גדר איסור הטלטול בכלים חשמליים

היוצא מכל האמור לגבי כל מיני כלים שכמה מפוסקי הדור האחרון כותבים שהם מוקצה מחמת חסרון כים, אבל זה לא נכון, זה צריך להיות מוקצה מצד כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם. הנה רדיו - רדיו שלא מחובר לחשמל, דיסקים, טרנזיסטור, מכשיר הקלטה וכיו"ב, אין בהם שימוש של היתר, שהרי הסיבה שלא משתמשים בהם לדברים אחרים היא בגלל שהם לא ראויים לשימוש של היתר. ולכן הם כלים שמלאכתם לאיסור. הוא הדין טלפון [קווי או סלולרי], הוא הרי אינו ראוי לשימוש אחר. אדרבא, בטלפון סלולרי יש צד יותר קל כיון שיש כאלו לפעמים שמשתמשים בו לשעון מעורר, אשר על כן הוא ייחשב לכלי שמלאכתו לאיסור לכל העדות.

וכמו כן מיקרורגל, תנור אפיה - למרות שיכול להניח בתוכם דברים, אבל אף אחד כמעט לא עושה את זה היום, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מגהץ, טוסטר, שואב אבק, מכשיר אדים, אינהלציה, מכונת תפירה ועוד ועוד כמעט כל כלי החשמל למיניהם אי אפשר להשתמש בהם שימוש של היתר בשבת. אבל זה לא בא בגלל שמקביל אין כיון שאי אפשר, לכן כלים אלו נקראים כלי שמלאכתו לאיסור ולא מוקצה מחמת חסרון כים.

ז. נפל דבר מאכל מאחורי המקרר או מכונת כביסה

אשר על כן לפי זה אם נפל מאחורי המכונת כביסה איזה דבר מאכל וכיו"ב ורוצה להזיז את המכונה, מותר להזיזו. אכן אם נפל מאחורי המקרר זה תלוי, יש מקררים שהם גדולים מאד וכבדים ובדרך כלל נמנעים מלהזיזם מחשש שיישברו, כגון שאין לו גלגלים כמו שהיה פעם, זה יהיה מוקצה מחמת חסרון כים. וכך כותב המשנה ברורה (שם סי' קס"ח), שאפילו כלי שמלאכתו להיתר הוא יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כים. אבל אם אינו חושש להזיז את המקרר מחמת שהוא כבד, הרי שהוא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור או אפילו להיתר, ומותר להזיזו לצורך מקומו.

ח. איסור הטלטול של מכונת בשבת

יש בפוסקי הדור האחרון שרוצים לומר שמכונת נקראת מוקצה מחמת גופו. ולעומתם יש שאומרים שזה מוקצה מחמת מחסרון כים. אבל הדבר הנכון כמו שכתבו כמה פוסקים אחרים שזה מוקצה של כלי שמלאכתו לאיסור. רק שמכונת זה יותר גרוע, אי אפשר לטלטלה לצורך גופו או מקומו, היא כבדה. אולם למשל אם יש כלי שנכנס תחת המכונת, וכמו כן אם עושה קידוש בביתו ובא משהו לפני שבת והחנה את המכונת בתוך החצר, זו מכונת קטנה ויש כמה אנשים חזקים שרוצים להרים אותה, מותר, כי המכונת היא כלי שעיקר השימוש בה הוא שימוש של איסור. אכן מכונת דינה יותר קל מכלי החשמל האמורים לעיל, משום שמכונת יש לה גם שימוש של היתר, פעם היו מכונסים לתוכה חפצים, היו אנשים שהמכונת היתה כמו מחסן שלהם - היום כמעט ולא יש לאנשים בתים גדולים יותר ואינם צריכים את המכונת בשביל זה, אבל עדיין אדם יכול להכניס לתוכה דברי מאכל וכיו"ב.

וכמו כן אם המכונת היא כלי שמלאכתו לאיסור, ממילא אם צריך להשתמש בגופה בשבת זה צורך גופו ומותר. כגון אם אין לאדם היכן לישון בשבת יכול לישון במכונת. אולם זאת יש לדעת, שיהיו שינוי גדול בכל העולם של המכונות, ברוב המכונות כיום במיוחד החדשות שבהם, כל פעולה קטנה זו פעולה חשמלית, עצם פתיחת הדלת גם ללא המנועה שנדלקת שזה ודאי אסור, וגם אם ניטל את המנועה קודם השבת, פעמים שיש פעולה אחרת שנעשית בפתיחת הדלת. וכל מכונת היא משהו אחר. כלומר ההיתר להשתמש במכונת יהיה קודם על תנאי בלעדי ששום פעולה חשמלית לא נעשית בעקבות השימוש בה. כמו כן כיום במכונת החדשות כבר אין מפתח, יש שלט - נגמר לו הבטריה של השלט מסכן אין מכונת... באופן כזה אינו יכול להשתמש במכונת כלל. וכמו כן יש מפתח שכאשר פותחים את הדלת נפתחים כל הדלתות, אני לא יודע איך זה עובד, אבל כנראה שזה חשמלי. - ככה ההיגיון אומר, איך יכול להיות שאתה עשית פה וזה נפתח שמה? אתה לא באבא מקובל קדוש... בטח שיש איזו פעולה חשמלית.

ט. איסור מוקצה בדבר שיש בו מראית העין

אכן בשימוש במכונת בשבת יש בעיה של מראית עין. המשמעות של כמה פוסקים היא שגם בדבר של מראית העין שייך איסור מוקצה. הרי אם כאן בשכונה שכולם שומרי תורה ומצוות גיעע תאומים יהודי עם זקן ופוחת את המכונת, הרי כולם יאמרו שהוא השתגע! אנשים יבואו לחשוב שעוד מעט הוא מדליק את המכונת. אבל אם למשל אירע שאחד לא שמע לרבנים

ויצא ביום שישי סמוך לשבת ונתקע בשדה, ורוצה לישון בתוך המכונת, ומשאיר את הדלת פתוחה, זה באמת מותר אם אין חשש מראית עין. וכל זה הוא בתנאי שאין כל פעולה חשמלית. - [אכן אין ים חום כבר ויש חשש פיקוח נפש, זה כבר ענין אחר לגמרי, יש בזה פרטים אחרים לגמרי, וצריך לזה הרבה שיקול דעת מה עושים במצב כזה].

י. סגירת דלת המכונת בשבת

יש בעיה אחרת בשימוש במכונת בשבת שאמרנו שמותר לטלטל לצורך גופו או מקומו, וממילא מותר לפתוח את דלת המכונת כאמור, והדלת היא מחוברת למכונת והכל נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. אך לגבי סגירת הדלת, הרי סגירת דלת המכונת אינה שימוש במכונת, זה לא צורך גופו. אכן אם הדלת פתוחה וחוסמת את הדרך אפשר אולי לומר שזה צורך מקומו, אבל אם לא, והסיבה שרוצה לסגור היא כי הוא חושש מגנבים או שישברו לו משהו, הרי שזה נקרא 'מחמה לצל' ואסור. אם כן יוצא דבר מעניין, לפתוח את הדלת כאשר אין פעולה חשמלית מותר, אבל לסגור את הדלת אסור. והטוב ביותר הוא לסגור את הדלת בשינוי.

יא. טלטול בשינוי

בעניין טלטול בשינוי יש כמה סוגים של שינוי, יש שינוי 'כלאחר יד' כגון שדוחף בשינוי בידו. לדחוף במרפק יש כבר דיון אם זה נקרא כלאחר יד או טלטול בגופו. כמו כן טלטול בשינוי ברגל, המגן אברהם (סימן ש"ג סק"ז) כותב על כך שהוא פשוטי הקל ביותר. הרי נקרא טלטול בגופו. מרן השולחן ערוך (סימן ש"ג סק"ח) מתיר לטלטל מוקצה בגופו. טלטול 'כלאחר יד' פעמים מותר ופעמים אסור, אבל טלטול בגופו זה יותר קל. אשר על כן אם השתמש במכונת ורוצה לסגור את הדלת יכול לסגור אותה ברגלו.

יב. טלטול מפתח של מכונת בשבת

בכלל הכלים החשמליים האמורים לעיל, יש להוסיף גם מפתח של מכונת שכולו רק שלט. והוא כלי שמלאכתו לאיסור כמו כל הכלים החשמליים האמורים לעיל. שהרי אינם ראויים לשימוש כלל, ומותרים לצורך גופו או מקומו. ובזה יש הבדל בין מפתח רגיל של מכונת שיש לדון לגביו אם הוא כלי שמלאכתו לאיסור כיון שהוא נועד לכלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם זה אלקטרוני כמו שיש היום מפתח חשמלי, זה ודאי כלי שמלאכתו לאיסור.

יג. טלטול כרטיסים מגנטיים

לגבי טלטול כרטיסים מגנטיים כגון כרטיס אשראי, כרטיס קופת חולים, כרטיס כניסה לחדר במלון, אפשר לומר שהם כלי שמלאכתו לאיסור ואינם מוקצה מחמת חסרון כים וכמו שנתבאר בשיעורים הקודמים. אכן יש פוסקים שכותבים שאסורים מדין מוקצה מחמת חסרון כים, אבל לפי הכלל האמור שחסרון כים צריך שיקפיד שלא להשתמש בו לדברים אחרים, בכרטיסים הללו הסיבה שאינו משתמש בהם לדברים אחרים זה מחמת שאין בהם שימוש אחר ולא בגלל שמקפיד. האמת שיש אפשרות להשתמש כגון להניחו סימניה בספר, אבל כמעט שלא עושים את זה. ראיתי אברכים שיושבים בכולו ומסמנים ומדגישים את השורות בספר עם הכרטיס אשראי. ואכן אסור לעשות את השורות הללו בשבת, אם כן זה שהם משתמשים בכרטיס לשימוש זה עדיין כלי שמלאכתו לאיסור. עיקר השימוש בכרטיסים הללו הוא לשימוש של איסור. ומשכך גם מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם. והוא הדין גם לגבי כרטיס עליה לאוטובוס או לרכבת, שמעתי שביטלו את הכרטיסיות שהיו פעם והיום יש 'רב קו', והוא אותו הדבר, כל אלו כלים שמלאכתם לאיסור. - [מי שלקח את זה בשבת בשביל מוצאי שבת הוא עובר על איסור נוסף של הכנה משבת לחול]. וכמו כן כרטיסים שפג תוקפן, אמנם רוב העולם זורקים את זה לזבל, ולכאורה זה צריך להיות מוקצה מחמת גופו כיון שאינו ראוי לשימוש. אבל זה לא נכון, כיון שהוא כן ראוי, הרי אפילו נייר דיברנו על כך בעבר יש אנשים שמשתמשים בו לצור על פי צלוחיתו, הוא הדין גם בכרטיסים הללו, כותבים הפוסקים שהוא יכול להשתמש בהם כסימניה בספר או לנקות את השולחן וכיו"ב, ממילא זה נקרא כלי בגלל זה, וזה כלי שמלאכתו לאיסור. אכן אם החליט בעצמו לזרוק את הכרטיס הזה הרי שהוא מוקצה מחמת גופו.

יד. נסיעה באופניים בשבת

הנה אסור בהחלט לנסוע באופניים בשבת ויש כמה טעמים באחרונים לזה. הטעם המסתבר ביותר הוא משום 'עובדין דחול'. מלבד הן איש חי (בש"ח ר"ב פנ"ב) בהשטמות שכתב הספר) שהתיר את השימוש באופניים בשבת. היום כל מיני אנשים מודרניים, שהם רחוקים מאד מתורה ומצוות משתמשים בהיתר הזה לצערינו הרב. והרי כל הפוסקים חלקו על הן איש חי, ולצערינו הרב בכל מקום שאני הולך יש מבאקים עם כל אלו שהם דוגמת בנט וחבורתו, שמחפשים כל דבר שמותר, פתאום הם חסידים של הן איש חי, כל הפוסקים של הן איש חי לא אכפת להם במקומות אחרים שהוא מחמיר ופוסקים אחרים מקלים הם לא יחמירו כמותו, פתאום בענין הזה מצאו להם היתר!

ועוד מסתבר לומר, שבאותם ימים כנראה האופניים היו בצורה אחרת ממה שיש היום, שלא לדבר בכלל על אופניים חשמליים. אבל אפילו אופניים רגילים אסור להשתמש בהם בשבת משום עובדין דחול, זה זלזול בכבוד השבת! וענייני הוראות במקומות שהתירו להשתמש באופניים שזה הפך להיות לזלזול שלם בכבוד שבת! אנשים מזלזלים, משחקים ברחובות וכל קדושת השבת נמחקת לגמרי. זה אמר דומה למה שאסר בזמנו בחתם סופר לנסוע ברכבת בשבת, גם כאשר אינו עושה שום פעולה בעצמו.

טו. שימוש ב'קורקינט' בשבת

יש היום דבר חדש 'קורקינט', יש קורקינט רגיל ויש קורקינט חשמלי.

פעם רק הילדים היו משחקים בזה, היום זה נהיה חשמלי וגם מבוגרים משתמשים בו - ה' ירחם איזה נזקים יש מזה, כמה זהירות צריך בדברים האלו. והנה בודאי אם ילדים משחקים בו בתוך הבית, וכמו כן אופניים של שלוש גלגלים קטנים בתוך הבית, אין חשש, זה צעצוע, ומותר בתוך הבית או בחצר, ואפשר אפילו לצאת עימה החוצה במקום שיש בו עירוב. אבל לגדולים אסור להשתמש בין בקורקינט בין באופניים בשבת.

טז. טלטול אופניים או קורקינט לצורך מקומם

והנה אם האופניים או הקורקינט נמצאים במקום שמפריעים לעבור שם, האם מותר להעביר אותם למקום אחר? הנה האופניים הם כלי שמלאכתו לאיסור דהיינו איסור עובדין דחול. ויש מחלוקת אם בדבר האסור משום עובדין דחול שזה דרבנן יותר קל - וכמו שכותב הר"ן לגבי רדיית פת, שעובדין דחול זה דרבנן יותר קל, אבל בכל זאת עדיין הוא אסור ממילא גם הטלטול אסור. אך כיון שאין באופניים שימוש של היתר, ואם שאינו משתמש באופניים בשבת לדבר היתר הוא מכיון שאין בהם שימוש של היתר, אך לא מחמת שהוא מקפיד, אשר על כן אופניים דינם יהיה כמו מכונות, ואם רוצה לעבור והאופניים חוסמים את הדרך מותר יהיה להזיזם, וזה נקרא צורך מקומו. והוא הדין בקורקינט. ולא צריך לטלטל בשנינו, מותר לקחתו בידיים ולטלטל אותו. וזה כמוהו בתנאי שלא עושה פעולה חשמלית.

יז. טלטול סיר ריק בשבת

בדרך כלל אדם משתמש בסיר כדי לבשל בו, ולכאורה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. הוא לא קונה סיר בשביל לאכסן בתוכו דברים, אם היה רוצה לאכסן דברים היה קונה כלי אחר. אמנם לפעמים לוקחים את הסיר ומניחים בו תפוחי אדמה, ביצים, פירות וכיו"ב, אבל עיקר ורוב השימוש של הסיר הוא לבישול. וזה לגבי סיר ריק. אכן אם רוצה לקחת סיר ריק בשבת ולשים בו סלט מותר, כי זה צורך גופו, הוא משתמש בגופו של הסיר. וכן כל דבר שרוצה לשים בו חוץ מלבשל בו שאסור, אין בזה חשש. והוא הדין אם הסיר נמצא בשולחן שבת, ורוצה להניח שם את הצלחת שלו לאכול, הוא מפריע שם, מותר לטלטלו ולהניחו במקום אחר.

יח. טלטול סיר ובתוכו אוכל

בעבר ביארנו שיש כלי שמלאכתו לאיסור ויש כלי שמלאכתו להיתר, ויש דברי מאכל. דברי מאכל הם פחותים מכלי שמלאכתו להיתר, הם מותרים לגמרי אף שלא לצורך כלל. והנה כאשר יש תבשיל בתוך הסיר, יש לדון מה מתגרר על מה, הסיר או האוכל. וכתבם כל הפוסקים, הרשב"א (בחיובין שכתב קמ.) ועוד כמה ראשונים, שסיר שיש בתוכו אוכל הוא מותר בטלטול, משום שהסיר טפל לאוכל, כל עיקרו הוא נעשה בשביל האוכל. והוא הדין אם האוכל הנמצא בתוך הסיר הוא רותח ולא שייך לאוכלו כך, עדיין אין אומרים שהאוכל הוא מוקצה, כיון שהוא עתיד להתקרר, ואז זה נקרא גמרו בידי שמים, לכן קדירה רותחת מותר לטלטל אותה משום שהמאכל שבה נחשב להיתר גמור יותר מאשר כלי שמלאכתו להיתר.

והנה הגאון הרב שלמה זלמן אוירבעך (שמיית שבת כהלכתה ח"ג פ"ב) מדייק מלשונו של בעל התניא (שלחן ערוך סימן ס"ח פ"ב) שאומר דבר מעניין, שסיר שיש בו אוכל, שאז אתה קובע שהסיר טפל לאוכל, ממילא הסיר הופך להיות כמו האוכל והרי הוא היתר גמור. ומותר לטלטל את הסיר אפילו שלא לצורך כלל. אולם בספר 'חוט שני' (ח"ג פרק י"ז ע"ב) להגאון הרב ניסים קרליץ כתב, שאמנם הסיר טפל ומחמת כן מותר לטלטלו רק לצורך, אבל טלטול הכלי שלא לצורך יהיה אסור. יש איזו חוברת שיצאה לפני כמה שנים, ושם יש מאמר של הגאון הרב שטיינמן שגם כותב כך שזה כלי שמלאכתו להיתר, זה לא נעשה מותר לגמרי, רק כאשר הוא לצורך מותר לטלטלו. והנה אני חיפשתי ועיינתי בראשונים, ומצאתי שבחיידושי הריטב"א, ובחיידושי הר"ן הישנות על מסכת שבת, ובספר אהל מועד, ובמאירי, כולם כותבים בפירוש שזה טפל אבל הוא כלי שמלאכתו להיתר. כלומר הרב שטיינמן והחוט שני צודקים, שאמנם האוכל מוריד את הסיר בדגירה, הוא כבר אינו כלי שמלאכתו לאיסור, אבל אינו מותר לגמרי, זה כלי שמלאכתו להיתר.

יט. סילוק סיר מהשולחן לאחר שמזגו ממנו

יש מקומות שמקפידים שלא להביא סירים לשולחן, זה לא מכובד להניח סירים בשולחן שבת, לכן מוזגים את האוכל במטבח. אך יש כאלו שמביאים את הסיר לשולחן כגון סיר מרק, אם ימזגו במטבח זה עלול להישפך, ולכן מביאים את זה לשולחן. והנה לאחר המזיגה רוצה להחזיר את הסיר למטבח, האם מותר או לא? זו שאלה מאד לא פשוטה. ויש בזה מחלוקת גדולה בין פוסקי הדור האחרון. והנה אם באמת הסיר של המרק מונח במקום שרוצה לשבת שם ולהניח שם צלחת זה באמת צורך מקומו ומותר להחזירו למטבח. אבל הוא לא נמצא בדיוק במקום שרוצה להניח עליו את הצלחת שלו, וכל הבעיה היא שזה לא יפה, כולם יושבים על שלחן שבת, פאר ודור, פתאום תקוע איזה סיר זה לא מכובד, במיוחד אם נמצאים אורחים מכובדים הוא לא רוצה שיאמרו שהוא אדם פרימיטיבי שמניח את הסיר על השולחן, זה לא כבוד השבת, האם יהיה מותר להוציא את זה?

והנה אם הסיר מלוכלך פשוט שמותר, כיון שחז"ל התירו (שבת קכ"א) שלחן ערוך ס"ט סי' ק"ז) טלטול גרף של רעי במקום שבני אדם יושבים שם. למשל תינוק שיש לו כלי שעושה בו את צרכיו ונמצא במקום שאנשים יושבים, מותר לטלטל את זה למרות שזה ודאי מוקצה, אך חכמים לא גזרו מוקצה משום כבוד הבריות. וכמו כן אם משיהו הקיא לכלי וכיו"ב כל דבר מאוס נקרא גרף של רעי, ומותר להוציאו ולהניחו במקום אחר במקום שלא נמצאים שם בני אדם כדי שלא יפריע. ואכן סיר של חמין לאחר שמזגים ממנו הוא נשאר מלוכלך מאוד וזה ממש מפריע, בזה ודאי מותר מדין גרף של רעי. אולם אם הסיר לא מלוכלך כל כך כגון מרק, שלאחר שמזגים מהסיר את המרק הוא אינו כל כך מכוער, אז אם נשאר בו מעט מרק מותר בגלל

המרק, אבל אם הסיר הוא ריק ורוצה לטלטלו כי זה לא מתאים, האם מותר לטלטלו או לא.

יש כמה רבנים בדור האחרון שכותבים שאסור כיון שזה לא נקרא צורך מקומו. ומביאים ראיה חזקה לזה, יש כמה ראיות מהש"ס לזה אבל אחת הראיות היא, שהנה כותב הרשב"א (ס"ט) שאם יש כלי על השולחן שהמסובים עלולים להיזקק ממנו, כגון כלי חד מאוד וכיו"ב, מותר לטלטלו מהשולחן. והרשב"א מביא לכך ראיה מהגמרא במסכת שבת (מ"ג) דאיתא שם לגבי קוץ בפרשת הרבים שמותר להזיז אותו בשבת כדי שלא יזקוק ממנו. אם כן משמעות דברי הרשב"א, שזה שהוא מזיק זה לא נקרא צורך מקומו, צורך מקומו היינו שצריך להשתמש במקום, כגון שרוצה להניח צלחת במקום בו הסיר עומד, אבל אם הסיר נמצא באמצע השולחן זה לא צורך מקומו. והוא אפילו בדבר שהוא מזיק סיבת ההיתר לטלטלו היא סיבה אחרת ולא בגלל צורך מקומו. וכמו כן מוכח במאירי (ס"ט) והראב"ה ועוד ראשונים. ויש לדון אם יש משם ראיה או לא. והנה ראיתי כמה פוסקים בדור האחרון שדנים בנושא הזה. בשו"ת מחזה אליהו מאריך בנושא הזה מאד, ומביא הרבה ראיות להתיר, ולגבי הראיה הזו הוא כותב שאין משם ראיה לאסור.

כ. היופי של השלחן נחשב לצורך מקומו

ואני חושב שזו באמת אינה ראיה, וזה לא דומה למקרה שיש דבר המזיק על השלחן. שהנה כאשר יש דבר המזיק הוא באמת אינו צריך את המקום, הוא רק צריך שלא יזיק. לעומת זאת סיר מלוכלך על השלחן, אפילו אם הוא לא כל כך מלוכלך, הוא לא יכול להיחשב כגרף של רעי, אבל הסיבה שהוא מפריע לי היא כי אני רוצה שהמקום הזה יישאר ריק, זה לא יפה, מבחינתי היופי של שלחן השבת הוא שהמקום יישאר ריק, כלומר אני צריך את המקום הזה ריק. לכן אני חושב שזה פשוט נחשב צורך מקומו. שהרי השימוש של השלחן הוא גם שימוש לעין, שיראה יפה, שלחן שבת מכובד, זה נקרא גם כן שימוש, העין גם משתמשת, לכן זה נקרא צורך מקומו ומותר לטלטל את הסיר מהשלחן אף אם אינו מלוכלך.

כא. שימוש במטריה כמקל הליכה

יש מחלוקת בפוסקים אם מותר להשתמש במטריה בשבת, משום שהוא עושה אהל ארעי. והנה השימוש במטריה החל לפני כמה מאות שנים ואז היה ויכוח על זה, והרוב הגדול של הפוסקים קבעו שאסור להשתמש במטריה בשבת. וכך המנהג בכל המקומות של אנשים יראי שמים, אפילו אם יש עירוב אף אחד לא מטלטל מטריה בשבת. והנה אם המטריה מתקפלת לכאורה אין לה שימוש של היתר, זה כלי שמלאכתו לאיסור. אולם יש לדון לגבי מטריות גדולות כאלו שפעם הרבנים היו הולכים איתם כמו מקל להישען עליו. וממילא לכאורה זה כלי מלאכתו להיתר. אבל יש לומר שעדיין זה יישאר כלי שמלאכתו לאיסור, כיון שעיקרה של המטריה הוא בשביל להגן מפני הגשם או השמש, לא קונים מטריה כדי להישען עליה, כאשר יש מטריה הוא נשען אבל לא בשביל זה הוא רכש אותה. ממילא המטריה הזו היא כלי שמלאכתו לאיסור. אכן יש שיש להם מטריה שאפשר להישען עליה אבל חושש שתתקלקל, ומשכך אם אינו נשען נשען עליה מחשש שתשבר הרי שהיא מוקצה מחמת חסרון כים.

כב. כלי שמלאכתו לאיסור רשאי להניחו במקום שירצה

לעיל אמרנו שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. כגון פטיש שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, לקח אותו כדי לשבור בו אגוזים, ולאחר השימוש הוא עדיין נמצא בידו, התירו חכמים לטלטל אותו עד המקום שירצה, הוא לא חייב מיד לעזוב אותו מהיד. דהיינו אפילו אם רוצה להעביר אותו לחדר אחר לגמרי, אפילו אם יש לו בית גדול והולך מקצה לקצה, מקומה ראשונה לקומה שלישית בתוך הבית, מותר. אבל צריך לשים לב, שיש מחלוקת אם מותר להעביר מיד ליד. להלכה מותר להעביר מיד ליד. וכמו כן להעביר ליד של מישהו אחר גם בזה יש מחלוקת ולהלכה אסור להעביר את זה למישהו אחר. ויש עוד דבר מאד חשוב, שאסור לנוח בדרך, כלומר אם לקח את הפטיש בידו וישוב בו אגוזים ורוצה להניחו במקום אחר, ובדרך הוא יושב לנוח, או אפילו עומד הרי שאז זה כמו טלטול חדש. אכן גם בזה יש מחלוקת, אבל כך הוא להלכה.

לכן יש לפעמים סיר על השלחן שאמרו שלצורך מקומו מותר לטלטלו, ולוקח אותו בידו והנה פתאום שומע מישהו הקשה קושיה יפה, ואתה נעמד לענות לו, אסור לעשות את זה, כי ברגע שנעמד זה כבר טלטול חדש. ולכן קודם יתאפק ויניח את הכלי במקומו ואחר כך ידבר. וכל שכן שלא יישב.

כג. טלטל בטעות כלי שמלאכתו לאיסור

בדומה לזה יש נידון לגבי אם טלטל בטעות כלי שמלאכתו לאיסור, לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו, והכלי מונח בידו, האם בזה גם יכול לטלטלו עד מקום שירצה או לא. יש בזה שלוש דעות: יש אומרים שמותר כיון שסוף סוף זה כבר בידו. יש אומרים שאסור משום שטלטל אותו באיסור. ויש דעה שלישית שמחלקים בין אם לקח אותו בטעות או במזיד, שאם ידעתי שאסור ולקח אותו במזיד, ופתאום חזר בתשובה והתחרט יש אומרים שאסור ויש אומרים שאפילו במזיד מותר. כך כותב בעל התניא. להלכה, אם אפשר להניח את זה מיד ודאי שזה עדיף, אבל אם יש צורך בדבר שלקחו עד המקום שרוצה להניחו שם מי שרוצה להקל בזה יש לו על מה שיסמוך.

הלכה ברורה

ברכה על ים או בית קברות דרך חלון המכונית

שאלה: הנוסע במכונית ורואה דרך החלון את הים או בית קברות, האם יכול

לברך עליהם ברכות הראיה?

תשובה: הרואה את הים דרך חלון המכונית, רשאי לברך.

אולם על בית קברות אין לברך, אלא בשעה שעומד סמוך ממש לבית הקברות, ורואה את הקברות מקרוב. (וע"ע בהלכה ברורה סי' רכד סעיפים כה, לב).

הגשת עוגות ושתייה בברית הנערכת סמוך לכותל

המערבי או בבית הכנסת

שאלה: ברית מילה הנערכת סמוך לאבני הכותל

המערבי, האם מותר להגיש עוגות ושתייה במקום הברית?

תשובה: טוב שלא להביא כיבוד, רק מחוץ למתחם הסמוך לכותל. (חזו"ע ארבע

תעניות עמי תמוז). ובבית כנסת יש להקל, שאף שאסור לאכול ולשתות, מכל מקום דבר מצוה יש להקל. (עי' רס"י קנ"א. ובאחרונים).

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה

***6730**

תפלה בחוף הים ובטיול

שאלה: היוצא לטיול או נוסע לחוף הים, האם יש בעיה להתפלל שם?

תשובה: מצוה להתפלל בבית הכנסת. אולם אם יש צורך להתפלל בחוף הים ובטיול באתרים שונים, נכון להזהר לא להתפלל בשטח פתוח. לפיכך יעמדו סמוך לקיר או בין המכוניות. וכן יזהרו לעמוד במקום שאין שם עוברים ושבים.

מקורות: כתב מרן בשלחן ערוך (סימן צ ס"ה): לא יתפלל במקום פרוץ. מפני שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר. וכתב המשנה ברורה (ס"ק יא), שעוברי דרכים מותרים להתפלל בשדה. ובמקום שיש אילנות, טוב יותר שיעמוד ביניהם ויתפלל. ומבואר באחרונים שיש גם להשתדל לעמוד במקום שאין שם עוברים ושבים.

שחייה בים ובבריכה קודם התפלה

שאלה: הנמצא סמוך לים או בריכה בבוקר, האם מותר לשחות בים או בבריכה קודם התפלה?

תשובה: אין לשחות בים או בבריכה קודם התפלה.

אולם מותר לטבול לתוספת קדושה וטהרה קודם התפלה. לפיכך הנמצא סמוך לים הכנרת, ורוצה לטבול בים קודם התפלה, רשאי.

ולגברים מועילה טבילה אף בבריכת שחייה, ולפיכך רשאי לטבול קודם התפלה אף בבריכת שחייה.

מקורות: כתב מרן השלחן ערוך (סימן פט ס"ז) שמותר להכנס למרחץ סמוך לעלות השחר. אולם מבואר במשנה ברורה (ס"ק לו) שאחר שעלה עמוד השחר אסור להכנס למרחץ. ע"ש. ובדאי שאין לשחות בים ובבריכה. ומכל מקום מותר לטבול קודם התפלה, לתוספת קדושה וטהרה. וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ט (סימן א' אות ב') ובס' מאור השבת (ח"ב עמ' תקפז - תקפט). וטבילה לגברים מועילה אף בבריכת מים שאובים, כמבואר בבית יוסף (סי' פח).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אכילת ירקות חיים ללא טיבול לאחר שסיים לאכול לחם

לחדר. והמנה הראשונה היתה חצי אשכולית בטיבול מסויים, ולאחר מכן מגישים את המנה הראשונה. ואאמ"ר לא אכל מהאשכולית [- אנחנו לא רגילים בזה...] ואכל מיד מהמנה הראשונה, ואני שאלתי אותו מיד מה הדין במי שאוכל את האשכולית אם צריך לברך עליה, שהרי כבר אכלו מהלחם. ואמר לי, שיתכן מאוד שאינם צריכים לברך, כיון שלכאורה עיקר אכילת האשכולית היא כדי לפתוח את התיאבון. וכמו כן ראיתי באיזה מקומות שמביאים בתחילת הסעודה ליקר קטן, ואומרים שנועד לפתוח את התיאבון. ועל כן אין מברכים עליהם. וכבר רבותינו הראשונים כתבו שבכגון דא אין לברך על מאכלים אלו, כיון שנחשבים שבאו מחמת הסעודה. לעומת זאת אם הוא בא רק לתענוג שאת הקינוח סעודה הגישו בתחילת הסעודה [הפכו סדרי בראשית...], מברכים עליהם כאילו הוגשו לאכילה בסוף הסעודה.

יש שאלה מאוד מצויה במיוחד בשנים האחרונות, שמביאים לשלחן סלטים, וחלק מהסלטים הם פרוסות של ירקות חתוכים שאינם מבושלים, ומוסיפים להם מעט לימון או מלח, ולאחר שאוכלים את המנה הראשונה לוקחים מהסלטים הללו [- יש כיום מילה חדשה 'מנשנשים'...]. ואמנם אנחנו לא בוחנים ליבות וכליות, אבל אם נשאל כל אחד מהאנשים האוכלים אנו סהדי שהסיבה שאוכלים את הסלטים הללו הוא לא מחמת רעב, אלא רק לתענוג. וכמו שלו יצויר ואדם יאכל את הקינוח סעודה שלו קודם המנה הראשונה לאחר אכילת הסלטים, שצריך לברך על הקינוח, כיון שהקינוח הזה לא חייב להיות בסוף הסעודה בשביל לברך עליו.

אכן יש והקינוח הזה בא לפתוח את התיאבון, פעם הייתי עם אאמ"ר מרן זצוק"ל בלונדון בחתונה של אנשים נכבדים מאוד, ולאחר החופה נסע למסור שיעור, ולאחר השיעור חזר לחתונה, והיה שם בית מלון והעלו לו אוכל



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

